Processo nº 0861402-27.2022.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PEDRO LUCAS DA SILVA DE CARVALHO
Advogados/Autoridades do(a) AUTOR: PEDRO EDUARDO RIBEIRO DE CARVALHO - MA7551-A, MEGBEL ABDALLA RIBEIRO FERREIRA - MA6868, GUILHERME SALDANHA SANTANA - MA20752
REU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL (CNPJ=33.719.485/0027-66)
Advogado/Autoridade do(a) REU: JOSE MANUEL DE MACEDO COSTA FILHO - MA5715-A

S E N T E N Ç A

PEDRO LUCAS DA SILVA DE CARVALHO ajuizou a presente demanda em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, aduzindo, em suma, que é usuário do Plano de Saúde Réu através da proposta de Adesão n. 46561220 do plano CASSI essencial, no qual se encontra com sua mensalidade em dia.

Afirma que, na tarde de 25 de outubro de 22, o Autor após sentir desconforto respiratório por alguns dias, começou a passar, de forma abrupta por uma falta de ar acima do comum, ao verificar que o Hospital São Domingos era credenciado ao Plano Réu, se deslocou de casa e procurou atendimento emergencial naquela unidade de saúde.

Contudo, o hospital mesmo vendo a situação alarmante do Autor, ao entrar em contato com o plano de saúde Réu, começou a ver dificuldade de iniciar os primeiros atendimentos, o que ocasionou na demora do atendimento inicial.

Reclama que após muitas súplicas da sua genitora, a situação de “quase morte” e muita tentativa de autorização de cobertura do plano de saúde, o Autor conseguiu atendimento inicial, sem qualquer cobertura do plano.

Explica que em seguida do atendimento inicial, o médico da emergência, como de praxe, solicitou vários exames e medicamentos, os quais não foram cobertos pelo plano de saúde Réu, ensejando, assim, na reunião familiar (união de pai, mãe e irmãos) para que somassem quantias (valores de dinheiro) para custear os procedimentos, medicamentos e exames que são de obrigação do plano de saúde.

Posteriormente, o médico da emergência concluiu que era caso de internação imediata, o que foi solicitado para o plano de saúde a cobertura, porém novamente houve a negativa, o que impossibilita o prosseguimento do tratamento emergencial

de saúde do Autor, podendo ocasionar a sua piora, ou até mesmo a sua morte.

Assim, o Hospital São Domingos apenas autorizou o prosseguimento do tratamento com o imediato depósito de uma caução no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Explica que diante da gravidade do quadro do Autor, era impossível sua transferência até mesmo para qualquer unidade de saúde, até mesmo através de ambulância.

Requer o pedido de liminar para fins de determinar a imediata autorização (cobertura de plano de saúde) ao Autor para que todos os procedimentos, consultas, medicamentos e internação sejam cobertos e bancados pelo Plano de Saúde Réu, bem como ocorra a imediata devolução do valor depositado na conta do Hospital São Domingos (R$ 35.000,00), a título de caução.

Requer a condenação de danos materiais de R$ 1.925,00 (um mil novecentos e vinte e cinco reais), e condenação por danos morais no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Decisão de ID 79147821, deferiu o pedido de justiça gratuita e deferindo o pedido de liminar.

A parte Requerida apresentou contestação ID 80333116, na qual suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva.

No mérito, afirma que 18 (dezoito) dias após sua adesão, o suplicante solicitou autorização de cobertura de despesas decorrentes de internação hospitalar e procedimentos médicos correlatos junto a hospital credenciado pela suplicada, localizado em São Luís – MA. Naquela ocasião, a promovida, por intermédio de sua Central de Atendimento, informou que o atendimento médico em questão não seria passível de cobertura, uma vez que o promovente ainda não havia cumprido o prazo de carência contratualmente previsto, agindo em conformidade com o pacto firmado pelas partes e com a lei que rege a matéria.

Explica que o prazo de carência é o período em que o usuário, mesmo após a contratação do plano, não tem direito ao atendimento a determinadas coberturas. Considerando que a adesão do autor ao plano de saúde ocorreu em 07/10/2022, apenas a partir de 07/04/2023, a ré passará a ser obrigada a custear despesas médicas dessa natureza.

Por fim, comprovou o cumprimento de liminar em ID 80334898.

Requer a improcedência dos pedidos.

Réplica ID 82544521, reiterando os termos da inicial e rebatendo a defesa.

Despacho ID 86915326, intimando as partes para produzirem novas provas. As partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Decisão de Saneamento ID 96453446, rejeito a preliminar suscitada pela parte Requerida e determinando a conclusão para julgamento.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que o art. 355, I, do Código de Processo Civil/2015 autoriza o magistrado a conhecer do pedido e proferir sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

No presente caso, não há necessidade de produção de prova em audiência, pois as partes não demonstraram interesse em ampliar o acervo probante. Desse modo, cabe o julgamento antecipado da lide.

Passando à análise da relação entre a autora e o plano de saúde CASSI, quanto a não aplicação da legislação consumerista suscitada pela Ré, acolho o seu pleito diante da súmula 608 do STJ, a qual preceitua que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

No caso, a CASSI é voltada para a assistência social na modalidade de autogestão, conforme seu estatuto estabelece. Logo, inaplicável o CDC ao caso.

Volvendo-se aos fatos, extrai-se do feito que o requerente, beneficiária de plano de saúde junto à ré, onde recorreu a emergência do Hospital São Domingos em decorrência de falta de ar acima do comum.

A parte autora informa que, o plano não autorizou os exames e internação solicitada pelo Médico plantonista.

Reclama que o hospital São Domingos apenas autorizou o prosseguimento do tratamento com o imediato depósito de uma caução no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

De fato, os documentos acostados corroboram a alegação autoral, haja vista que o relatório médico em ID 79143745 pág. 1, onde o médico especifica a gravidade do paciente, com má perfusão, taquidpsnéico, hipotenso e se trata de um paciente portador de obesidade mórbita e asmático.

Com isso não se pretende abrir um aval para ações indiscriminadas por parte daquele que contrata o serviço, como também não se pretende fragilizar a força contratual. Entretanto, não é razoável obstar direito ao beneficiário do plano de saúde, que poderá implicar em última instância, diante da gravidade do caso, na frustração do próprio negócio firmado.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes acerca da questão ora debatida, os quais se inclinam para idêntica conclusão, como se infere doravante:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A previsão contratual de prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como ocorreu no caso. Assim, havendo recusa indevida de cobertura de tratamento, a condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe, pois agrava a situação física e psicológica do beneficiário.

Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1168502/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 15/03/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. 2 No caso em tela, a Corte de origem, soberana na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, consignou estar cristalizada a situação de urgência e emergência na hipótese vertente. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1122995/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017).

Ressalto que, em que pese a alegação de que a recusa decorre da ausência de cobertura contratual, a jusrisprudência entende como abusiva dos exames e internação.

No que tange aos danos morais, restou evidenciado que a Requerente foi submetida à circunstância que se estende para além do mero dissabor, pois não autorizado procedimento médico para seu tratamento, o que decerto trouxe grandes transtornos tanto sob o aspecto físico como psicológico, considerando o seu quadro de saúde, sendo obrigada a acionar o Judiciário.

De outro ângulo, a indenizabilidade do dano moral deve perfazer um valor que seja resultado da conjugação de fatores como a repercussão do dano, o fim pretendido através da sanção, a situação econômica do ofensor e do ofendido, dentre outros. A fixação do valor em pecúnia, portanto, deve ocorrer em patamar razoável com as circunstâncias aferidas no caso concreto, devendo guardar relação estreita também com o caráter pedagógico do desestimulo a não reiteração de tal conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de afirmar como critérios basilares à sua fixação, a razoabilidade e a proporcionalidade, pois não deve ir a extremos, ou seja, não pode ser ínfima nem exagerada, como se extrai da seguinte ementa:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp: 1320851 RJ 2018/0163101-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2019, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019)

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTES** para confirmar a liminar deferida e condenar o plano requerido para: a) condenar o réu a restituir à suplicante os valores dispendidos em razão da negativa no valor de R$ 1.925,00 (um mil novecentos e vinte e cinco reais), devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados a partir do evento danoso (25.10.2022); b) condenar a Ré a pagar à Autora, a título de danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados a partir da sentença.

Condeno, ademais, a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos calculados à base de 20% (vinte por cento) do valor da condenação pecuniária.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as necessárias cautelas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Luís, na data do sistema.

Katia de Souza

Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível

Assinado eletronicamente por: KATIA COELHO DE SOUSA DIAS 23101810265268900000096873502
18/10/2023 10:26:52
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

IMPRIMIR GERAR PDF